



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

EXP. 496/2025.

RAZÓN DE CUENTA. Ecatepec de Morelos, Estado de México, **08 ocho de mayo de dos mil veinticinco 2025.** Con fundamento en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, la Secretaría da cuenta al Juez del conocimiento con la promoción número **18281/2025**, presentada por **NESTOR RODRÍGUEZ CABRERA**, sin anexos, respecto del expediente **496/2025**, para los efectos conducentes.

C O N S T E.

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 08 OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO 2025.

MANIFIESTA CONFORMIDAD

Con el escrito de cuenta, que exhibe **NESTOR RODRÍGUEZ CABRERA**; visto su contenido, en primer término, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.137 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se tiene por manifestada la conformidad de la parte actora, respecto del allanamiento formulado por la parte demandada, lo que será tomado en consideración en su momento procesal oportuno

Ahora bien, atendiendo el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que si bien, la parte demandada, ha ratificado su allanamiento a la instada en su contra, conformándose a las prestaciones reclamadas, el cual será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva, con fundamento en los artículos 1.134, 1.138, 2.119, 2.120 y 2.121 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el suscrito

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, AVENIDA CONSTITUYENTES JOSÉ LÓPEZ BONAGA (ACTUALMENTE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES), ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55010



considera necesario que además de ello, la **parte actora acredite** los elementos de dicha posesión como lo son que se haya efectuado de forma pacífica, continua, ininterrumpidamente y de buena fe, a través de otros medios de prueba; razón por la cual no es factible dictar por el momento sentencia definitiva, sirviendo de apoyo la siguiente tesis titulada:

“USUCAPIÓN. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA ES APTO PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN POR PARTE DEL ACTOR Y SUS DEMÁS ATRIBUTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

En el ejercicio de la acción de usucapión, el demandado al producir su contestación a la demanda puede allanarse a todas y cada una de las prestaciones reclamadas e incluso aceptar en su totalidad los hechos en que se sustente tal acción, máxime si reconoce ser cierto que el inmueble que el enjuiciante pretende prescribir adquisitivamente se encuentra inscrito a nombre de dicho demandado en el Registro Público de la Propiedad; que entre aquél y éste existió el acto jurídico de compraventa en orden con la fracción del inmueble en litigio, y asimismo, la fecha de celebración del contrato, igual que el acto de entrega real y material de la posesión, es decir, que le fue transmitido el dominio de ese predio, todo lo cual incuestionablemente revela la intención evidente del enjuiciado y la aceptación de que el accionante ha poseído el inmueble desde la fecha del referido contrato de compraventa, con los atributos inherentes a que ese hecho sea público, pacífico, continuo, ininterrumpido y de buena fe. Consecuentemente, atento a tal confesión judicial expresa de la parte demandada, derivada del allanamiento, debidamente ratificado, deviene indiscutible y patente que el promovente ya no está obligado a rendir más pruebas para justificar la posesión del inmueble para que proceda dicha usucapión en los términos a que se refieren los artículos 801 y 932 del Código Civil para el Estado de México, en relación con el 620 del Código de Procedimientos Civiles de la propia entidad federativa.



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 516/2000. Bartolomé Sánchez Vivar. 17 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo.

Nota: Por ejecutoria del 21 de febrero de 2018, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 245/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 551/2015, 142/2017 y 303/2017, superó el criterio sostenido en esta tesis.

Por ejecutoria del 3 de abril de 2019, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 179/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Este criterio fue interrumpido por la tesis II.2o.C.26 C (10a.), de título y subtítulo: “USUCAPIÓN. LA RATIFICACIÓN DEL ALLANAMIENTO A LAS PRESTACIONES DEL ACTOR NO TIENE COMO ALCANCE UN RECONOCIMIENTO PROPIO ACERCA DE QUE LA POSESIÓN SE HAYA DESARROLLADO EN FORMA PACÍFICA, CONTINUA Y PÚBLICA – INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA II.2o.C.258 C– (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Tomo III, enero de 2020, página 2730.



Audiencia de juicio. Con fundamento en lo previsto por los artículos **2.325.14, y 2.325.20** del Código referido, atento al estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, dada la carga de trabajo, se señalan las **catorce horas (14:00) del día diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)**, a fin de que se verifique en el local de este Juzgado la **audiencia de juicio** en este asunto.

Calificación de admisibilidad y preparación de las pruebas ofrecidas por las partes. Con fundamento en el artículo 2.325.14 del Código de Procedimientos Civiles, se califica la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes, como sigue:

Pruebas de la parte actora:

1, 2, 3, y 4.- **Las documentales públicas y privadas detalladas en su escrito inicial de demanda en su respectivo apartado de pruebas**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137, 1.250, 1.265 fracción II, 1.293, y 2.325.15 del ordenamiento legal en cita, se tienen por admitidas, con conocimiento de la parte contraria, mismas que serán valoradas al momento de que sea dictada la sentencia de fondo que en derecho corresponda.

5.- La Testimonial a cargo de **REYNA SILVIANA RODRÍGUEZ CABRERA y ANTONIA CARELA MAGOS**, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135, 1.137, 1.138, 1.149, 1.164 1.250, 1.326, 1.327, 1.328 y 1.335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se previene al oferente de la prueba, para que dentro del término de **TRES DÍAS**, de cabal cumplimiento con los requisitos establecidos por el artículo 1.334 del Código Procesal citado, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se



INADMITIRÁ DICHA PROBANZA, lo anterior de conformidad con los artículos 1.134 y 1.335 del Código Procesal en consulta.

6.- La Confesional a cargo de la demandada GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, , con fundamento en el artículo 1.272 del Código Adjetivo en consulta, se previene al oferente de la prueba, para que dentro del plazo de **TRES DÍAS**, exhiba el pliego de posiciones, a efecto de que el absolvente sea citado a la audiencia señalada, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se declarará la deserción de dicho medio de prueba.

7.- En cuanto a la DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de **GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA**, con fundamento en los artículos 1.293, 1.356. 1. 357 y 1. 358 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite dicha probanza, la cual será desahogada en la audiencia de juicio señalada en proveído que antecede.

La parte demandada no ofreció pruebas.

Notifíquese.

ACUERDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO, **EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ, JUEZ PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO JULIO CÉSAR RAMÍREZ DELGADO, QUIEN FIRMA Y DA FE DE LO ACTUADO. DOY FE.**

S.G.M.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

EDUARDO MONTAÑO SANTIBÁÑEZ
50.44.45.44.44.44.45.58.32.30.30.31.33.33.30.30
31/01/28 10:03:43

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, AVENIDA CONSTITUYENTES JOSÉ LÓPEZ BONAGA (ACTUALMENTE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES), ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55010

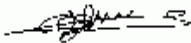
HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 66533025_prueba.pdf.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México
Firmante(s): 2

Firmante	Nombre	EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	08/05/25 17:17:20 - 08/05/25 11:17:20	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	0f 63 1a 65 ea 7c 60 47 63 f0 41 49 90 93 b5 84 35 92 a7 09 7c d1 1c 56 b5 60 10 63 1f 5b e6 e0 4a fb 98 d2 5a 3c 14 3e 20 61 0a f3 96 99 84 3a 66 6b b2 c3 31 65 58 3e bf a5 a5 d1 b6 0f f4 4a c5 27 f9 43 18 6b ae 52 a9 33 94 ce 31 3f 34 46 a7 89 17 ac f0 2c 1b 97 44 b7 42 26 45 5a e8 4b 22 24 69 05 25 1c 32 0b 7a d2 0b a9 c2 37 e3 86 bb b8 80 1b dc c8 03 ad 45 b6 c2 e0 4b 88 70 70 51 e0 a1 61 5f 12 4f f9 cf 31 57 e4 9d 17 19 41 0f e1 1a 16 23 d9 a8 b8 3e 6d 47 6e d8 db 5a c3 8f 48 89 e5 53 fa c7 7b ac 83 71 7c fa 82 dc 62 87 46 27 73 d8 a4 3c 41 d2 d2 82 6d 9f 53 0e e1 6e e5 6e 9f ff 6d d4 39 f8 e1 4d 8f f3 24 07 06 88 a9 94 ca 5b ec 53 5b c0 fb a1 47 33 ec d7 70 eb c5 19 fb 52 e9 cb 9a 3e b0 14 b0 88 4c 56 42 37 6e 65 47 15 a8 00 c7 29 67 60 77 56 e2 dc df			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	08/05/25 17:17:22 - 08/05/25 11:17:22			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30
Fecha de firma: 08/05/25 17:17:20 - 08/05/25 11:17:20
Certificado vigente: 31/01/28 10:03:43 - 31/01/28 04:03:43



Firmante	Nombre	JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.36.36.31	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	08/05/25 17:50:56 - 08/05/25 11:50:56	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	85 39 f1 cf 18 4a dd 6b 32 28 11 ee b3 21 f4 9c c4 ce df cf 0c d4 44 65 36 56 18 de 90 21 f7 cf f4 20 69 67 21 e4 6d 33 9b c9 9a fe 22 a9 4a c2 af af 15 43 99 3e 82 ee 10 64 d3 58 06 ac 3b 95 3a 86 c8 c9 fe dd 29 99 9d 16 5a 68 5e 5c 11 ee 9a 18 97 45 64 e9 8d e9 ad 66 8b b0 c8 9f 95 44 34 57 11 9c 9c cc b6 98 bd 8b 47 58 31 e0 85 2e 29 e0 22 14 1c 45 b3 6b aa 1e aa 7b ad f3 0f cf 15 95 2b 95 27 a4 09 66 dc f2 41 5f fa 7e 8d f5 21 08 7b 08 0a 7a 39 ec 5f cb 36 63 12 64 94 34 56 ee 47 16 53 ee a4 47 29 90 6e 72 59 fc 46 0f 63 a7 52 56 d7 be 71 d9 5e 92 f5 81 82 8e 08 ef 2d 3f 1e 34 81 28 ab 8d d7 09 cd 49 79 97 ee 54 ae ff c2 c9 d6 c2 14 c1 5f f3 f5 45 df 63 98 01 2c e1 cc cf 45 e1 c7 5c 4f 1e 57 a4 0d 77 38 ba 8c 5a c1 6d 31 cd 57 32 ca 2b 57 36 b4 f5 1a e7			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	08/05/25 17:51:00 - 08/05/25 11:51:00			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.36.36.31
Fecha de firma: 08/05/25 17:50:56 - 08/05/25 11:50:56
Certificado vigente: 19/02/28 12:13:25 - 19/02/28 06:13:25

